

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1680/2531

นายอัม ไชยหรือชัยสมคุณ

โจทก์

นางสายทอง เตียวยืนยง กับพวก

จำเลย

นายอัม ไชยหรือชัยสมคุณ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในข้อเท็จจริงฎีกาของโจทก์จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาของโจทก์โจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายและฎีกาของโจทก์ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายด้วย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 43แผ่นที่ 2 และที่ 3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362,365 และ 83 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 39)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกาว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบเพียงพอที่จะให้ศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด คดีจึงมีมูลความผิดและควรรับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยรับฟังพยานหลักฐานโดยไม่ชอบนั้น ศาลอุทธรณ์มิได้ฟังข้อเท็จจริงขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน และฟังจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ ฎีกาของโจทก์จึงโต้แย้งดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกาว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบเพียงพอที่จะให้ศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิด คดีจึงมีมูลความผิดและควรรับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณาและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยรับฟังพยานหลักฐานโดยไม่ชอบนั้น ศาลอุทธรณ์มิได้ฟังข้อเท็จจริงขัดต่อพยานหลักฐานในสำนวน และฟังจากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบ ฎีกาของโจทก์จึงโต้แย้งดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าวศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ